

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 567/2531 พ.ต.ท. เเพชฌัญญ์ ปัญญาโสภณ โจทก์
นางสาว สุชาดา ดีบุรี หรือ จันทะนะ จำเลย

ป.อ. มาตรา 96

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

โจทก์เพียงไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า บัญชีของจำเลยมีเงินพอจ่ายตามเช็คพิพาทหรือไม่ โดยโจทก์มิได้ยื่นเช็คพิพาทต่อธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน ยังถือไม่ได้ว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทในวันนั้นความผิดของจำเลยจึงยังไม่เกิดขึ้น แต่จะเป็นความผิดในวันที่โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงินภายหลังและธนาคารแจ้งการปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คต่อโจทก์ ซึ่งนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่โจทก์ฟ้องยังไม่ครบ 3 เดือน คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อประมาณต้นเดือนธันวาคม 2526 จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เป็นเช็คธนาคารกสิกรไทย สาขาเลย จำนวนเงิน 300,000 บาท ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2526 โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเมื่อวันที่

ที่ 24 พฤษภาคม 2527ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน อ้างว่า ลายมือ
ชื่อผู้สั่งจ่ายไม่เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้ ปัญหาจะต้องวินิจฉัยขั้นนี้ว่ามีว่า การที่เช็คพิพาท
ถึงกำหนดชำระเงินเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2526ในวันดังกล่าวโจทก์ไปติดต่อเจ้าหน้าที่
ธนาคารตามเช็คเพื่อสอบถามเงินตามเช็คพิพาทด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ธนาคารอ้างว่า
เงินในบัญชีของจำเลยมีไม่พอจ่าย ต่อมาวันที่ 24 พฤษภาคม 2527 โจทก์จึงนำเช็ค
พิพาทไปเรียกเก็บเงินจากธนาคาร ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทในวัน
นั้น โจทก์นำคดีนี้มาฟ้องในวันที่ 10 สิงหาคม 2527คดีโจทก์จะขาดอายุความหรือไม่
ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2526 โจทก์เพียงไป
สอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารว่า บัญชีของจำเลยมีเงินพอจ่ายตามเช็คพิพาทหรือไม่
เท่านั้น โดยโจทก์มิได้ยื่นเช็คพิพาทต่อธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงิน ยังถือไม่ได้ว่า
ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทในวันนั้น ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คเกิด
ขึ้นและเริ่มนับอายุความต่อเมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็ค ดังนั้นความผิด
ของจำเลยจึงยังไม่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ธันวาคม 2526 แต่เพียงจะเกิดขึ้นในวันที่ 24
พฤษภาคม 2527 อันเป็นวันที่โจทก์นำเช็คพิพาทไปเรียกเก็บเงิน และธนาคารแจ้ง
การปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คพิพาทต่อโจทก์ดังที่ปรากฏหลักฐานตามเช็คและใบคืน
เช็ค โจทก์ฟ้องคดีนี้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2527ซึ่งยังไม่ครบ 3 เดือน นับแต่วันที่
ธนาคารแจ้งอันถือว่าเป็นวันที่โจทก์รู้เรื่องความผิด และรู้ตัวผู้กระทำความผิด คดี
โจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ศาลอุทธรณ์
พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ดำริ ศุภพิโรจน์-สหัส สิงหวิริยะ-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ